

1500478-76.2020.8.26.0407

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Coação no curso do processo

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... contra si, pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas, que tramita perante o E. Juízo e Primeira Vara desta Comarca, sob nº 1501280-11.2019.8.26.0407.

Assim, no dia 28 de outubro de 2019, o denunciado foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, por ter sido surpreendido logo após ter vendido a Jordan Rossateli Pereira, 07 (sete) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

2ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, Osvaldo Cruz-SP - cep 17700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500478-76.2020.8.26.0407 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500478-76.2020.8.26.0407

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Coação no curso do processo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria, Portaria - 2055512/2020 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 10269572 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 2055512 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 2055512 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DELTON JOSE AUGUSTO GONSALES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de DELTON JOSÉ AUGUSTO GONSALES por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

"Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no período compreendido entre o dia 28 de outubro de 2019 e o dia 04 de fevereiro de 2020, em horários não especificados, nesta cidade e Comarca, DELTON JOSÉ AUGUSTO GONSALES, qualificado a fls. 159, em continuidade delitiva, usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra a vítima Luciano Manoel da Silva, em processo judicial criminal.

Apurou-se que, no período supracitado, em ocasiões diversas, nesta cidade e Comarca, o denunciado usou de artifícios contra a vítima aludida, visando constrangê-la com o objetivo de favorecer interesses próprios, em processo judicial instaurado contra si, pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas, que tramita perante o E. Juízo e Primeira Vara desta Comarca, sob nº 1501280-11.2019.8.26.0407.

Assim, no dia 28 de outubro de 2019, o denunciado foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, por ter sido surpreendido logo após ter vendido a Jordan Rossateli Pereira, 07 (sete) porções da substância popularmente denominada "crack", além de guardar e ter em depósito, no interior de sua residência, situada na Rua da Fraternidade, nº 200, Vila Esperança, nesta cidade de Osvaldo Cruz, outras 06 (seis) porções daquela mesma droga, 02 (duas) porções de "cocaína" e 01 (uma) porção de "maconha". Possuía, ainda, a importância de R\$ 157,00 em dinheiro, formalmente apreendida. Pelo aludido fato, o indiciado foi denunciado como incurso, no art. 33, 'caput', da Lei nº 11.343/2006, dando ensejo, conforme dito, à ação penal que se processa sob nº 1501280-11.2019.8.26.0407, perante a 1ª Vara Judicial desta Comarca. Nos autos do aludido Feito, a vítima foi arrolada como testemunha pela defesa (fls.05/81).

Ocorre que, durante a instrução processual, mais especificamente por ocasião da audiência de instrução, debates e julgamento, realizada no dia 04.02.2020, a vítima noticiou "ter recebido uma carta enviada por parte do acusado, onde contém teor que o deixou atemorizado, e que apresentou a missiva, nesta audiência, pedindo providências pela coação, o que já havia postulado por duas vezes, dias antes, na Promotoria de Justiça e que, inclusive, solicitou proteção da justiça diante de tal conduta, principalmente porque, além da carta, recebeu visitas de pessoas ligadas ao acusado, as quais reforçaram pedido para que mentisse em audiência".

Referida missiva, que se encontra encartada a fls. 117, ostenta teor evidenciando o dolo do denunciado de interferir na vontade da vítima, visando que ela declarasse perante o Juízo, na qualidade de testemunha, versão de seu interesse.

A fls. 84, ouvida em solo policial, no bojo da investigação dos fatos em comento, o ofendido informou que, em outra oportunidade, mas dentro do período retro citado, "Em meados de novembro de 2019, sem se recordar da data exata, o declarante assevera ter recebido uma carta, em tom ameaçador, contudo tal carta foi extraviada, nela possuía ameaças, porém, como não a encontra, prefere não detalhar".

A vítima se sentiu extremamente pressionada e intimidada, informando ao Juízo, por ocasião de seu depoimento, todo o seu medo e preocupação com a sua integridade física e moral, em razão da conduta do denunciado, representada por duas cartas a ele enviadas, entre as quais a de fls. 117, que interpretou como ameaça velada.

O denunciado (fls. 159) admitiu ser o signatário da carte acostada a fls. 117, de maneira que se mostra evidente que incidiu no delito em tela, de forma reiterada."

A denúncia foi recebida aos 24 dias de novembro de 2020.

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foi ouvida a vítima, sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou pela absolvição.

Vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é improcedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência (fls. 16/20); auto de prisão em flagrante (fls. 5/6); laudo pericial (fls. 35/38); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva não resta-se demonstrada.

A vítima LUCIANO MANOEL DA SILVA, em seu depoimento judicial, alegou que quando o réu estava preso da primeira vez, ao acordar, no portão de sua casa, havia um bilhete do réu, dizendo que era para mentir sobre os fatos que era verídico, tem certeza de que o bilhete era dele pois a letra era do réu, não lembra exatamente o que estava escrito, mas era para mentir na justiça. Sentiu medo quando recebeu essa carta, havia outro bilhete, mas não encontrou para provar a justiça, não o ameaçou diretamente, mas conhece a letra.

Interrogado judicialmente, o réu negou os fatos. Disse que apenas confirma que mandou o bilhete, mas que não ameaçou a vítima, apenas pediu para que falasse a verdade do que aconteceu, que lhe pegaram com drogas, através de um rapaz que não conhece, tem uma relação boa com seu suposto tio, amizade não foi afetada. É débil a prova incriminadora indicada, de maneira que não há certeza sobre a dinâmica dos fatos e a versão defensiva se sustenta com significativo respaldo, tal qual a narrativa acusatória.

Com efeito, inexistente, no presente caso, prova suficiente a amparar a procedência da denúncia, o que conduz à absolvição do réu, pois certo de que o juízo condenatório necessita ser indutivo, o que não ocorreu no caso concreto, impondo a aplicação do princípio in dubio pro reo.

É indispensável a certeza da responsabilidade pelo evento delituoso.

No caso em tela, o réu não negou ter enviado a carta à vítima, contudo, o conteúdo em nada corresponde ao crime previsto no art. 344 do CP, posto que não houve grave ameaça perpetrada pelo réu.

Assim, resta verificada a fragilidade da prova acerca da vinculação do denunciado à conduta delitiva, e laborando a dúvida em favor do acusado, se impõe a absolvição.

Nesse sentido, transcrevo as seguintes decisões do E. TJSP:

RECURSO MINISTERIAL - FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, DO CÓDIGO PENAL)- RÉU ABSOLVIDO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PUGNA PELA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO NOS TERMOS DA INICIAL ACUSATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA INCONSISTENTE - ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO - Inexistindo provas judicializadas que apontem, com inegável segurança, a autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impõe-se a absolvição do agente com fundamento no princípio "in dubio pro reo", já que a dúvida é sempre interpretada em seu favor. Manutenção da absolvição é medida de rigor. AUMENTO DA PENA-BASE - Prejudicado. Recurso improvido. (TJ-SP - APR: 00224060320158260224 SP 0022406-03.2015.8.26.0224, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 12/05/2020, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/05/2020)

Apelação Criminal - Furto qualificado pelo concurso de agentes (Artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal) Recursos MINISTERIAL - Pedido de condenação no delito de furto qualificado - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURAS DA PARTICIPAÇÃO DO APELADO NO CRIME - MANTIDA ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO. Inexistindo provas

seguras quanto à autoria, impõe-se a absolvição do agente. Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 00021673920158260042 SP 0002167-39.2015.8.26.0042, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 07/02/2018, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/02/2018).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para ABSOLVER o réu, deixando de aplicar qualquer pena, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Não há pagamento de custas.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios previsto na tabela do convênio DPE/OAB para o procedimento em espécie.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

PI

Osvaldo Cruz, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA